通辽市科尔沁区慧通国际小区“4•17”杜宏亮高处坠落事故调查报告

2023年4月17 日，在通辽市科尔沁区慧通国际小区发生一起高处坠落事故，造成一人死亡。

按照《中华人民共和国安全生产法》（以下简称《安全生产法》）、《生产安全事故报告和调查处理条例》规定,科尔沁区人民政府于2023年4月17 日成立了由区委常委、区政府副区长任组长，区应急管理局、区公安分局、区纪检委、区人社局、区总工会有关同志组成的慧通国际小区“4·17”杜宏亮高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请区检察院同志参加，开展事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，深入

事故现场勘察、检测检验、调查取证、询问有关人员，查明了事故发生经过和原因、人员伤亡情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故相关责任单位和责任人处理意见及事故防范措施和整改建议。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

(一)事故发生地概况

事故发生地为通辽市科尔沁区慧通国际小区

(二)事故现场情况

事故发生于科尔沁区霍林河大街与胜利路交汇处南150米慧通国际小区慧通国际高层工地。该高层地上28层、地下3层，死者杜宏亮（男，户籍住址：通辽市科尔沁区清河镇西姜家窝堡）在安装西侧居民楼外墙苯板时，从15楼地面上的孔洞掉落至地下3层后死亡。现场位于内蒙古自治区通辽市科尔沁区慧通国际高层

工地15层。15楼西侧为正在施工的西侧居民楼墙面，墙面上铺有白色的苯板，地面上放有跳板及苯板等物品。在15楼西北角的地面上有一个宽67cm×长200cm的孔洞，孔洞的西沿距西墙距离为65cm。孔洞东侧盖有竹帘，孔洞南侧有一个电锤，该孔洞由上至下可达地下三层。进入14楼，在14楼的西北角地面上有一个宽67cm×长200cm的孔洞，孔洞的东沿处有一个白色的苯板。进入13楼，在13楼的西北角地面上有一个宽67cm ×长200cm的孔洞，孔洞的南沿处盖有竹帘及一个黑色的木板，在孔洞的西南有一顶黑色的帽子。进入8楼，在8楼的西北角地面上有一个宽67cm×长200cm的孔洞，在孔洞西沿西侧有一只黑色的布鞋。进入1楼，在1楼的西北角地面上有一个宽67cm ×长200cm的孔洞。进入地下三层，在西北角地面上有一具男性尸体，该尸体头北脚南呈仰卧状，上身穿黑色上衣，下身着蓝色牛仔裤。在尸体头部上

方的楼板上有一个宽67cm×长200cm的孔洞。现场其他未见异常，外围现场搜索未见异常。

(三)事故死者信息

杜宏亮，男，身份证号152301198910164033，户籍所在地为通辽市科尔沁清河镇西姜家窝堡2064号。

(四)事故当日天气情况

天气：晴，温度：18.0°C,湿度：30.0%,风向：南风。

二、事故发生经过及应急救援处置情况

2023年4月17 日12时许，科尔沁区应急管理局接到事故报告情况，到达事故现场，开展事故调查工作，经现场勘查询问，2023年4月17日7时许，杜宏亮、潘晓光等人在慧通国际小区慧通国际高层工地15楼贴保温层，施工过程中现场其他工人听到较大电锤落地声，随即发现杜宏亮消失，便拨打其电话，电话始终无人接

听，现场工人开始逐层寻找杜宏亮，发现其在地下三层趴着，立即拨打了120急救电话和110报警电话，急救车到达现场后宣布杜宏亮已无抢救希望。

三、事故造成的人员伤亡及直接经济损失

事故造成一人死亡，直接经济损失约50万元人民币。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因

1、通辽市科尔沁区慧通国际小区慧通国际高层工地装修工人杜宏亮安全意识淡薄，在未佩戴任何防护用品的情况下，违规在慧通国际小区慧通国际高层15楼施工，导致事故发生。

（二）间接原因

1、通辽市科尔沁区慧通国际小区慧通国际高层外墙保温工程承包人员孙洪涛未遵守《中华人民共和国安全生产法》和相关安全生产的

法律、法规，不具备相应的安全生产知识和管理能力；未与从业人员订立劳动合同；未对从业人员杜宏亮进行安全教育培训和考核，未保证从业人员具备必要的安全生产知识；未对从业人员杜宏亮提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

（三）事故性质

通过事故调查组对通辽市科尔沁区汇通国际小区“4·17”杜宏亮高处坠落事故作业现场勘查及事故相关人员笔录取证查证，通辽市科尔沁区汇通国际小区“4·17”杜宏亮高处坠落事故属一起生产安全责任事故。事故等级为一般事故。

五、对事故的责任认定及对事故责任人的处理意见

1、通辽市科尔沁区慧通国际小区慧通国际高层工地装修工人杜宏亮安全意识淡薄，未采

取安全防护措施违规进行作业，是事故的直接责任人，因其在事故发生后已经死亡，免予追究其责任。

2、通辽市科尔沁区慧通国际小区慧通国际高层外墙保温工程承包人员孙洪涛未遵守《中华人民共和国安全生产法》和其他有关安全生产的法律、法规，未加强安全生产管理，未确保安全生产；未对从业人员杜宏亮进行安全教育和培训，未保证从业人员具备必要的安全生产知识；未对从业人员杜宏亮提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，未监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用；违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第三项[1]、第二十七条[2]、第二十八条[3]、第四十五条[4]之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十四条[5]、《中华人民共和国刑法》第一百三十四条[6]之规定构成重大责任事故罪，建议公安部门对其进行立案调查。

六、事故防范和整改措施建议

这起事故暴露出工程承包人员孙洪涛缺少安全管理能力、从业人员安全意识淡薄，未对从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品等问题。为吸取事故教训，防止类似事故发生，提出以下整改意见：

（一）要求工程承包人员孙洪涛加强安全生产管理，确保安全生产；履行安全生产主体责任，开展从业人员安全生产教育培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，吸取本次事故教训，认真分析、认真整改，避免再次发生类似事故。

[1]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第三项:生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第二十七条：生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第九十四条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处二万元以上五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上十万元以下的罚款，责令生产经营单位停产停业整顿。

[6] 《中华人民共和国刑法》第一百三十四条：在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。强令他人违章冒险作业，或者明知存在重大事故隐患而不排除，仍冒险组织作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处五年以上有期徒刑。

（二）工程承包人员孙洪涛加强安全生产管理，保证安全管理人员持有效证件上岗。

（三）工程承包人员孙洪涛加强安全生产管理，对从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。